



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

የአፋር ክልል ነጋሪት ጋዜጣ
AFAR REGION NEGARIT GAZETA
OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

አስራ አንደኛ ዓመት ቁጥር 56
ሠመራ ጥር 2003 ዓ.ም.

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

11th year No. 56
samara ----- /2010

ማውጫ

የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራዎች ልማት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ..... ገጽ 1

አዋጅ ቁጥር 56/2003 ዓ.ም

የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራዎች ልማት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ

መግቢያ፤

ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድን ማስፋፋት የክልሉን ህብረተሰቡ በተለይም በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የህብረተሰብ ክፍል የኑሮ ደረጃ በመቀየርና የገቢ ምንጩን በማሳደግ በክልሉ ብሎም በሀገር ግንባታ ሂደት ንቁ ተሳትፎ የሚያደርግበትን ሁኔታ ማመቻቸት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህገ መንግሥት አንቀጽ 47(3)(ሀ) መሠረት ይህን አዋጅ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌ

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራዎች ልማት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 56/2003 ዓ.ም» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ የቃሉ አገባብ የተለየ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር

1. « ቢሮ » ወይም «ቢሮ ኃላፊ» ማለት እንደቅደም ተከተሉ የንግድ፣ኢንዱስትሪና ትራንስፖርት ቢሮ ወይም ቢሮ ኃላፊው ነው፡፡
2. « የጥቃቅን ንግድ » ወይም «አነስተኛ ንግድ ስራ» ማለት የኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ መሰረት መስፈርቱ የሚወሰንላቸው የንግድ ስራዎች ማለት ሲሆን፣የቴክኖሎጂና የምክር አገልግሎት ተቋማትን አይጨምርም ነው፡፡

ክፍል ሁለት

ስለ ኤጀንሲው መቋቋም፣ ተጠሪነት፣ አላማ፣አደረጃጀትና ስልጣንና ተግባር

3. መቋቋም

1. የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራዎች ልማት ኤጀንሲ (ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲ” ተብሎ የሚጠራና ህጋዊ ሠውነት ያለው ራሱን የቻለ የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል፡፡
2. የኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለክልሉ ንግድ፣ኢንዱስትሪና ትራንስፖርት ቢሮ ይሆናል፡፡

4. ዋና መስሪያ ቤት

የኤጀንሲው ዋና መስሪያ ቤት በሰመራ ከተማ ይሆናል፡፡

5. አላማ

የኤጀንሲው ዓላማ በክልሉ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራዎች እንዲያድጉና እንዲስፋፉ ድጋፍ የሚሰጡ ተቋማትን ማበረታታት፣ማስተባበርና መደገፍ ይሆናል፡፡

6. የኤጀንሲው ስልጣንና ተግባር

1. ኤጀንሲው በህግ የተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት ለመወጣት የሚያስፈልገውን ሥልጣን ሁሉ ይኖረዋል፡፡
- 2 በክልሉ ውስጥ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ እንዲስፋፉ ያደርጋል፤
፫ በክልሉ ውስጥ ከመንግሥታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር የጥቃቅንና የአነስተኛ ሥራ ማህበራት ድጋፍ እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ በተለጁም የማምረቻና የመሸጫ ቦታዎች፣ የፋይናንስና የብድር አገልግሎቶች፣ የጥሬ ዕቃና የማምረቻ መሳሪያዎች እንዲሁም የመሠረት ልማት አውታሮች የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

- 4 የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ተቋም ማሰልጠኛ ማዕከላት እንዲቋቋሙ ሁኔታ-ችን ያመቻቻል፤ በክልሉ ውስጥ በጥቃቅንና በአነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ለተሠማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሥልጠናዎችና አውደ-ርዕዮች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ያስተባብራል፤
- 5 በክልሉ ስብዓ ሚኒስቴሮችን ሥራ አጥ የሆኑ ወጣቶችና ሴቶች አምራች ዜጋ ሊያደርጉ የሚችሉ የጥቃቅንና አነስተኛ ሥራ ኘሮጀክቶች ያጠናል፤ እንዲጠኑ ያደርጋል፤ የሚመለከተው አካል ሲፈቅድም ተግባራዊ ያደርጋል፤ ውጤት ማስገኘታቸውን ይከታተላል፤
- ፮ የጋራ ማምረቻ ማክከላት ለየተገነቡ ለአንቀሳቃሾች እንዲሰጡ ያደርጋል፡፡ የማዕከላቱን አጠቃቀምና አስተዳደር መመሪያ ያወጣል፤ አሰራሩ በመመሪያው መሰረት መሆኑን ይከታተላል፤
- ፯ የምርት መሸጫና ማሳያ ማዕከላቱን አጠቃቀምና አስተዳደር መመሪያ ያወጣል፤ አሰራሩን በመመሪያው መሠረት መሆኑን ይከታተላል፤
- ፰ አንቀሳቃሾች ምርቶቻቸውንና አገልግሎታቸውን ለተጠቃሚው ለማስተላለፍ እንዲችሉና የገበያ ዕድላቸውን ለማስፋት ኤግዝቢሽንና ባዛሮች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤
- ፱ በተለያዩ የሥራ ዘርፎች የተሰማሩ ተቋማት እንዲለሙና ሥራቸው ቀጣይነት እንዲኖረው የንግድ ልማት አገልግሎት የሚሰጥበትን መንገድ ያመቻቻል፤
- 10 የአንቀሳቃሾች ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተሻሻሉና ዘመናዊ መሳሪያዎች የሚሰሩበትና ሥራ ላይ የሚውሉበትን መንገድ ያመቻቻል፤ የአንቀሳቃሾች አቅምን ለመገንባት የሙያና የሥራ አመራር ስልጠናዎች እንዲሰጡ ያደርጋል፤
- 11 አንቀሳቃሾች በግል፣ በንግድ፣ በጉብረት ሥራ ማህበር የተደራጁና ህጋዊ የሆኑ የሚሰሩበትን መንገድ ያመቻቻል፡፡
- 12 የመረጃና የምክር አገልግሎት ለተጠቃሚዎች የሚሰጥበትን ሥርዓት ይዘረጋል፡፡

7. አቋም

1. ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉትን አካላት ይኖሩታል
 - ሀ/ የስራ አመራር ቦርድ (ከዚህ በኋላ«ቦርዱ» እየተባለ የሚጠራ)
 - ለ/ ዋና ስራ አስኪያጅ እና
 - ሐ/ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሠራተኞች
2. የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስኪያጅ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይሾማል ፡፡
3. የዋና ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነት ለክልሉ ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ይሆናል፡፡

8. ስለ ቦርዱ አባላት

1. የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ከግሉ ዘርፍ የተውጣጡ በመንግስት የሚሰየሙ አስራ አንድ አባላት ይኖሩታል፡፡
2. የቦርዱ ሰብሳቢ ከአባላቱ መካከል በመንግስት ይመደባል፡፡

9. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል

1. የኤጀንሲውን ስራዎች በሚመለከቱ የፖሊሲና ስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ለቢሮ ኃላፊው የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፡፡
2. የኤጀንሲውን የረጅምና አጭር ጊዜ ዕቅዶች፣ ዓመታዊ የስራ ፕሮግራምና በጀት መርምሮ ለቢሮ ኃላፊው ማቅረብ፣ ሲፈቀድም አፈጻጸሙን መቆጣጠር ፡፡
3. የሲቪል ሰርቪስ ህግን መሰረታዊ መርሆዎች በመከተል የኤጀንሲው ሰራተኞች የሚቀጠሩበትንና የሚተዳደሩበትን ረቂቅ መመሪያ በማዘጋጀት ለቢሮው ኃላፊው ማቅረብና ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ማረጋገጥ ፡፡
4. ለዋናው ስራ አስኪያጅ አጠቃላይ የስራ መመሪያ መስጠት፡፡
5. ለዋና ስራ አስኪያጁ በቀጥታ ተጠሪ የሆኑ የኤጀንሲው የስራ ኃላፊዎች ቅጥር፣ ምደባና ስንብት ማጽደቅ፡፡

10. የቦርዱ ስብሰባ

1. ቦርዱ በየሶስት ወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ይኖረዋል፡፡ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማናቸውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፡፡
2. በስብሰባው ላይ ከግማሽ በላይ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡
3. ቦርዱ ውሳኔ የሚያስተላልፈው በድምጽ ብልጫ ይሆናል፡፡ ሆኖም የተሰጠው ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ያለበት ወገን ወሳኝ ድምጽ ይሆናል፡፡
4. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1፣2 እና 3 እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ የራሱን የስነ-ስርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

11. የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስኪያጅ ስልጣንና ተግባር፤

ዋና ሥራ አስኪያጅ የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ከቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሰረት የኤጀንሲውን ስራዎች ይመራል፣ ያስተዳድራል፡፡

1. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው አጠቃላይ ሁኔታ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋናው ስራ አስኪያጅ
 - ሀ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ /6/ ሥር ለኤጀንሲው የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፡፡
 - ለ. የኤጀንሲውን ሰራተኞች በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 3 በተደነገገው ሁኔታ በሚጸድቀው መመሪያ መሰረት ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ ያሰናብታል፤
2. የኤጀንሲውን የስራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም ስራ ላይ ያውላል፡፡
3. የኤጀንሲውን ጠቅላላ የአሰራር አፈጻጸምና ሂሳብ ሪፖርት ለቦርዱ ያቀርባል፡፡
4. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ኤጀንሲውን ይወክላል፡፡

5. ለኤጀንሲው ስራ ቅልጥፍና በሚያስፈልገው መጠን ስልጣንና ተግባሩን በከፊል ለኤጀንሲው ኃላፊዎች እና ሰራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡
6. ሌሎች አግባብነት ያላቸውና ተጨማሪ ሥራዎችን ያከናውናል፡፡

ክፍል ሶስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

12. በጀት

የኤጀንሲው በጀት ምንጮች ከሚከተሉት ይሆናል፡፡

1. የክልሉ መንግስት በሚሰጥ የበጀት ድጎማ፤
2. ከሚሰበሰበው የአገልግሎት ክፍያ፤ እና
3. ከማንኛውም ሌላ ምንጭ

13. የሂሳብና መዛግብት አያያዝ

1. ኤጀንሲው የተሟላና አግባብነት ያላቸው የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል
2. የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ሌሎች ገንዘብ ነክ ሰነዶች በየአመቱ በክልሉ ዋና አዲተር መ/ቤት ወይም እርሱ በሚሰይመው አዲተር ይመረመራል፡፡

14. ደንብ የማውጣት ስልጣን

በዚህ አዋጅ መሰረት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስችል ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

15. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ምክር ቤት ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ሠመራ ----- 2003 ዓ.ም.

እስማኤል ዓሊ ሴሮ
የአፋር ብ/ክ/መንግስት
ርዕስ መስተዳድር

